

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4099/2530

นายล่อง ปราปไกรสิทธิ์
นายประสงค์ หรือสงค์ ธนาวุฒิ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456

พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 มาตรา 4, มาตรา 8

จำเลยซื้อกระบือเพศผู้อายุประมาณ 5 ปี ซึ่งยังไม่ได้ทำตัวรูปพรรณจากโจทก์ เพื่อส่งไปทำเนื้อกระบือที่ประเทศมาเลเซีย กระบือดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องนำไปจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณตามมาตรา 8 (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ การซื้อขายกระบือจึงไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เพราะสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 หมายถึงสัตว์พาหนะซึ่งต้องทำหรือได้ทำตัวรูปพรรณแล้วเท่านั้น การซื้อขายกระบือระหว่างโจทก์จำเลยจึงสมบูรณ์ เมื่อจำเลยรับมอบกระบือที่พิพาทไปจากโจทก์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว หากจำเลยจะนำออกนอกราชอาณาจักร จำเลยก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช 2482.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๕ จำเลยได้ซื้อกระบือเพศผู้ อายุประมาณ ๕ ปี ๒ ตัว ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท ไปจากโจทก์เพื่อส่งไปฆ่าทำเนื้อกระบือที่

ประเทศมาเลเซีย จำเลยมอบเช็คลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕ จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ให้โจทก์ เป็นการชำระหนี้ค่าซื้อกระป๋องเมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธรการจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๕ หลังจากนั้นจำเลยชำระหนี้ ให้โจทก์เพียง ๒,๐๐๐ บาท แล้วไม่ชำระอีก ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๑๗,๙๑๒.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่เคยซื้อกระป๋องและรับกระป๋องจากโจทก์จำเลยเพียงแต่รับจ้าง นายยายี ซึ่งเป็นชาวปากีสถานนำกระป๋องขึ้นรถบรรทุกไปส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คของนายยายีไม่ได้จึงมาฟ้องจำเลย สัญญาที่โจทก์นำมา ฟ้องเป็นสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะ มิได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จึงเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๕ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาในข้อกฎหมายว่าจำเลยซื้อกระป๋องเพศผู้อายุ ประมาณ ๕ ปี ส่งไปทำเนื้อกระป๋องยังประเทศมาเลเซีย จึงอยู่ในบังคับตามพระราช บัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช ๒๔๘๒ มาตรา ๘ (๔) เมื่อการซื้อขายมิได้ทำเป็น หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแล้วจึงเป็นโมฆะใช้บังคับ จำเลยไม่ได้เห็น เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ มาตรา ๔

ได้บัญญัติว่ากระปือเป็นสัตว์พาหนะ ซึ่งเมื่อนำออกนอกราชอาณาจักรแล้วเจ้าของ
ต้องนำกระปือดังกล่าวไปขอจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ก่อน
นำออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น หา
ได้เกี่ยวกับการซื้อขายกระปือแต่อย่างใดไม่ เมื่อกระปือที่พิพาททั้งสองตัวยังไม่มีตัว
รูปพรรณ แต่ละตัวอายุประมาณ ๕ ปี ไม่แน่ชัดว่าอายุย่างเข้าปีที่หก และไม่ปรากฏว่า
เป็นกระปือที่ได้ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว ไม่อยู่ในบังคับต้องนำไปจดทะเบียน
ทำตัวรูปพรรณตามมาตรา ๘ (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ เมื่อจำเลยซื้อ
กระปือพิพาทจากโจทก์เพื่อไปฆ่าทำเนื้อกระปือซึ่งเป็นกระปือที่ยังไม่ได้ทำตัวรูป
พรรณการซื้อขายดังกล่าวไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ เพราะสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ นั้น หมายถึงสัตว์พาหนะตามพระ
ราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งต้องทำหรือได้ทำตัวรูปพรรณแล้ว
เท่านั้น การซื้อขายกระปือที่พิพาทระหว่างโจทก์จำเลยจึงสมบูรณ์ตามแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๙๖ - ๑๖๙๗/๒๕๑๕ (ประชุมใหญ่) ระหว่างนายคุณ แซ่อึ้ง โจทก์
นายเกตุ วงศ์กาไสย จำเลย นายเกตุ วงศ์กาไสย โจทก์ นายคุณ แซ่อึ้งจำเลย และคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๙/๒๕๒๖ ระหว่าง นายศักดิ์ แก้วจรัสวิไลโจทก์ นางปราณี คณา
นุรักษ์ กับพวก จำเลย เมื่อจำเลยรับมอบกระปือที่พิพาทไปจากโจทก์และเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์กระปือที่พิพาทแล้ว หากจำเลยจะนำออกนอกราชอาณาจักรจำเลยก็มีหน้า
ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

ศาลจังหวัดทุ่งสง - นายขวัญชัย รัตนไชย

ศาลอุทธรณ์ - นายเสียง ตริวิมล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------